

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 235/2535 อัยการ อ่างทอง
นาย ชง ชัย หรือ มุด กุหลาบ ประเสริฐ
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 21

การนำโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ในคดี ก่อน 2 คดีซึ่งพิพากษาให้จำคุก 3 เดือน และ 9 เดือนที่รอการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษจำคุก 10 ปีของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ รวมเป็นจำคุก 11 ปี เป็นผลร้ายแก่จำเลยที่ 1 เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21 วรรคสองบัญญัติว่า ถ้าระยะเวลาที่คำนวณนั้นกำหนดเป็นเดือนให้นับ 30 วันเป็น 1 เดือน ถ้ากำหนดเป็นปีให้คำนวณตามปีปฏิทินในราชการดังนั้นการนับจำนวนวันใน 1 เดือนเท่ากับ 30 วัน กำหนดโทษจำคุก 12 เดือนคิดเป็นจำนวนวันเท่ากับ 360 วัน แต่การนับจำนวนวันใน 1 ปีเท่ากับ 365 วันหรือ 366 วันจึงมากกว่า

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 58, 80, 83, 288 ipsis ของกลาง บวกโทษจำเลยที่ 1 ที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1617/2531 และหมายเลขแดงที่ 445/2532 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80, 83 ให้จำคุกคนละ 10 ปีให้บวกโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1617/2531ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 3 เดือน และโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 445/2532 ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 9 เดือน และศาลรอกการลงโทษจำคุกไว้ทั้งสองคดีเข้ากับโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ รวมแล้วคงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 11 ปีมีดีของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดให้ริบ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "แต่ที่ศาลล่างทั้งสองนำโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ในคดีหมายเลขแดงที่ 1617/2531 และหมายเลขแดงที่ 445/2532 ของศาลชั้นต้น ซึ่งพิพากษาให้จำคุก 3 เดือน และ 9 เดือนที่รอกการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษจำคุก 10 ปีของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ รวมเป็นจำคุก 11 ปีนั้น เป็นผลร้ายแก่จำเลยที่ 1 เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21 วรรคสอง บัญญัติว่าถ้าระยะเวลาที่คำนวณนั้นกำหนดเป็นเดือนให้นับ 30 วันเป็น 1 เดือน ถ้ากำหนดเป็นปีให้คำนวณตามปีปฏิทินในราชการ ดังนั้นการนับจำนวนวันใน 1 เดือน เท่ากับ 30 วัน กำหนดโทษจำคุก 12 เดือนคิดเป็นจำนวนวันเท่ากับ 360 วัน แต่การนับจำนวนวันใน 1 ปี เท่ากับ 365 วัน หรือ 366 วัน จึงมากกว่า ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 10 ปี 12 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-โสภณ จันเทรมะ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ